

1500019-30.2022.8.26.0593

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... da pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas (processo de execução nº 0001342-46.2015.8.26.0996 - fls. 35/36). Por estes motivos, entendo adequado ao caso concreto a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Outrossim, inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois não há nos autos a comprovação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500019-30.2022.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500019-30.2022.8.26.0593

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON PEREIRA DE CASTRO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

EMERSON PEREIRA DE CASTRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 4 de janeiro de 2022, por volta das 00h50min, na Rua São Carlos, n. 47, nesta cidade e comarca, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, o veículo FIAT/UNO ELETRONIC, placas BOW7159, pertencente à vítima Daiane Costa dos Santos, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

O réu foi preso em flagrante delito e a prisão foi convertida em preventiva (fls.74/76). Recebida a denúncia em 14/1/2022 (fls. 106/107), o réu foi citado (fls. 118) e apresentou resposta escrita (fls. 122/123). Na audiência de instrução realizada em 22/3/2022, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum e o réu foi interrogado (fls. 159/163 e mídia).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria, postulou, na primeira fase, a fixação da pena acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, na segunda fase, o aumento da pena em razão da reincidência e, na terceira fase, apontou para a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena. Por fim, pugnou pela fixação do regime inicial fechado (fls. 160/161).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena base no mínimo legal, devendo incidir a redutora referente à tentativa (art. 14, parágrafo único, do Código Penal), em seu patamar máximo. Por fim, requereu a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 161/163).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, restou suficientemente comprovada, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 13/15), relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 95/96), laudo pericial do veículo (fls. 136/140), e pela prova oral colhida durante a instrução.

A autoria, por sua vez, é certa.

A vítima Daiane Costa dos Santos declarou que na data dos fatos estacionou o carro na frente da casa da sua namorada. Estava dormindo quando foi chamada pelos policiais, dizendo que o réu havia tentado furtar o seu carro. De fato, ao analisar seu veículo, notou que a porta do passageiro havia sido entortada.

As testemunhas Erick Alecsander Pereira Pandolpho e Renato Antonio Emidio de Sousa, policiais militares, declararam que na data dos fatos estavam em patrulhamento quando avistaram o réu forçando a porta de um veículo estacionado. Quando foram em sua direção, ele tentou fugir do local, mas foi detido. Ao verificar o veículo, constataram que o réu, para tentar abri-lo, amassou uma das portas mediante o emprego de força física. O réu não quis dizer nada sobre os fatos.

O réu Emerson Pereira de Castro, interrogado, negou a prática do delito. Disse que estava retornando para sua casa, quando cruzou com dois rapazes. Alguns metros depois, ele foi abordado pelos policiais. Imagina ter sido confundido com os reais autores do delito.

Pois bem. Em que pese a negativa do réu e os argumentos da defesa, o conjunto probatório é suficiente para embasar a convicção de que o réu executou o crime de furto, pela prática de atos idôneos à realização do tipo penal e inequivocamente direcionados à lesão do patrimônio da vítima.

Os depoimentos dos policiais militares foram coesos e uníssonos, tanto em Juízo quanto na fase policial, narrando que viram o réu forçando a abertura da porta do veículo e que, ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir, sendo prontamente abordado, não havendo motivação para que incriminassem falsamente o acusado.

Em relação aos testemunhos dos policiais, cumpre destacar que seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestam conta de suas atividades.

Já, a versão apresentada pelo acusado não encontra respaldo probatório nos autos.

É certo também que o réu somente não consumou o delito porque os policiais chegaram a tempo e o abordaram, ocasião em que verificaram que a porta do carro já estava entortada.

Além disso, restou configurada a qualificadora prevista no §4º, inciso I, do artigo 155 do Código Penal, eis que o laudo pericial foi conclusivo nesse sentido: "(...) apresentava os seguintes danos aparentes e de aspecto recente: - entortamento na porção superior direita da porta dianteira direita. Este dano era compatível com esforço muscular contra a porta, denotando que o autor utilizou de própria força física para romper o obstáculo e tentar adentrar ao carro." (fls. 137).

Conclui-se, pois, que o réu, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para ele, coisa móvel pertencente à vítima, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Logo, comprovadas a materialidade e autoria do crime descrito no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de furto qualificado, o artigo 155, §4º, do Código Penal prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo 0020027-40.2003. 8.26.0344 - trânsito em julgado em 15/10/2007 - fls. 37/38). Não há nos autos outros elementos que lhe sejam desfavoráveis no tocante à culpabilidade, sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (processo 0003619-51.2015.8.26.0344 - trânsito em julgado em 2/2/2017 e extinção da pena em 10/6/2021 - fls. 36), motivo pelo qual majoro a pena em 1/6, perfazendo a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por fim, com fundamento no artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, ponderando o iter criminis percorrido pelo réu, que logrou entortar a porta do carro, só não conseguindo levá-lo em razão do aparecimento da polícia, reduzo-lhe a pena em 1/2 (metade), totalizando 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Torno, assim, final a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu EMERSON PEREIRA DE CASTRO, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

O réu, além de ostentar maus antecedentes, é reincidente e cometeu o delito menos de um ano após o término do cumprimento da pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas (processo de execução nº 0001342-46.2015.8.26.0996 - fls. 35/36). Por estes motivos, entendo adequado ao caso concreto a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Outrossim, inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois não há nos autos a comprovação necessária acerca do requisito subjetivo para eventual detração e determinação do regime inicial de cumprimento da pena.

Sendo o réu reincidente em crime doloso, inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, II, do Código Penal). Os antecedentes do réu e as circunstâncias do crime impedem a aplicação do disposto no artigo 44, §3º, do Código Penal. Ainda, em razão da reincidência, torna-se incabível a suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77, inciso I, do Código Penal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante, em virtude dos maus antecedentes e reincidência, tornando inócuas as medidas cautelares diversas da prisão. Além disso, permaneceu encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, agora fortalecidas pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito em recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ. Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 1 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA